

PARECER JURÍDICO

Ementa: PARECER JURÍDICO. ANÁLISE DE MINUTA DE TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA PLATAFORMA QUALIDIAGIQ. EXAME DE ADEQUAÇÃO À LGPD, AO MARCO CIVIL DA INTERNET, AO CPC, À MP 2.200-2/2001 E À REGULAMENTAÇÃO DA ANPD. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS RELATIVOS À LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, DECISÕES AUTOMATIZADAS, RETENÇÃO, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E FORO DE ELEIÇÃO.

1. Trata-se de parecer jurídico solicitado para identificar as lacunas, os riscos e os pontos de aprimoramento da minuta de Termos de Uso e Política de Privacidade da plataforma QualiDiagIQ, à luz do modelo de parecer apresentado como paradigma, em especial quanto à alocação de riscos, conformidade regulatória e suficiência das cláusulas de proteção ao controlador e aos titulares.

2. A análise ora apresentada toma como referência exclusiva o texto do draft submetido, bem como o desenho técnico nele descrito, no qual se afirma a existência de operação B2B, distinção entre Plano Free e Plano Pago, ausência de exigência de CNPJ no fluxo gratuito, exigência de CNPJ no plano

oneroso, arquitetura auto-hospedada, logs de rastreabilidade, imutabilidade das respostas finalizadas e retenção programada por anexo técnico.

3. Passa-se, portanto, à análise dos pontos controversos apresentados.

I. DA ANÁLISE CONTRATUAL

a. Estrutura do instrumento, enquadramento jurídico e natureza do serviço

4. A minuta está bem organizada e revela preocupação com governança documental, ao separar Termos de Uso, Política de Privacidade, Anexo de Mapa de Tratamento de Dados e checklist de aprovação jurídica. Esse recorte é positivo e dialoga com a lógica de prestação de contas (“accountability”) própria da LGPD, além de ser compatível com a disciplina de medidas de segurança e documentação interna exigida pela lei.

5. Do ponto de vista material, o serviço é corretamente descrito como ferramenta de apoio à decisão, com diagnóstico automatizado, score e recomendações, sem promessa de parecer jurídico, auditoria ou consulta fiscal individualizada. Essa delimitação é importante porque reduz o risco de requalificação da atividade como prestação profissional personalizada, mas não elimina, por si só, a discussão sobre responsabilidade em caso de expectativa legítima de confiabilidade técnica pelo usuário.

6. A tentativa de afastamento do CDC por mera declaração contratual merece cautela. A qualificação da relação como B2B ajuda, mas a incidência do regime consumerista depende do caso concreto, especialmente se

houver destinatário final vulnerável ou assimetria informacional relevante (Ex.: microempresas).

b. Tratamento de dados pessoais, bases legais e governança LGPD)

7. A Política de Privacidade está substancialmente alinhada à LGPD ao identificar controlador, encarregado, categorias de dados, bases legais, retenção, direitos do titular, segurança e comunicação de incidentes. A própria LGPD exige transparência, adequação, necessidade, segurança e prestação de contas, além de assegurar ao titular direitos de confirmação, acesso, correção, anonimização, eliminação e revisão de decisões automatizadas.

8. Há bom uso das bases legais do art. 7º da LGPD, especialmente execução de contrato/procedimentos preliminares, exercício regular de direitos e consentimento para contatos específicos. Também é correta a menção à necessidade de medidas de segurança adequadas, já que o art. 46 da LGPD impõe adoção de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas.

9. O ponto mais sensível, porém, está no uso de legítimo interesse e em decisões automatizadas. O legítimo interesse é juridicamente possível, mas exige suporte documental e proporcionalidade concreta; já as decisões automatizadas reclamam transparência suficiente e preservação do direito de revisão humana. A ANPD também mantém vigentes o regulamento do encarregado (Resolução CD/ANPD nº 18/2024) e o regulamento de comunicação de incidente de segurança (Resolução CD/ANPD nº 15/2024), o que reforça a necessidade de estrutura formal de governança e resposta a incidentes.

10. A arquitetura auto-hospedada descrita no draft, com PostgreSQL self-hosted, Ollama local, ausência de APIs públicas de inferência e inexistência de repasse de conteúdo a terceiros, é um ponto juridicamente favorável, porque reduz exposição a compartilhamentos e a transferência internacional. Ainda assim, essa afirmação precisa ser absolutamente coerente com a operação real; qualquer uso de provedor externo de e-mail, DNS, hospedagem, observabilidade ou backup altera o panorama e deve ser refletido no texto contratual e política.

c. Limitação de responsabilidade, assimetria de riscos e cláusulas de proteção

11. A cláusula de limitação de responsabilidade está bem construída em intenção, mas ainda é agressiva em alguns trechos (o que, na realidade jurídica, nem sempre tem sua aplicação reconhecida). A exclusão ampla de lucros cessantes, danos indiretos e reflexos é usual em ambientes SaaS, porém deve ser modulada “na máxima extensão permitida pela legislação aplicável”, para evitar alegação de abusividade ou nulidade parcial, especialmente se a relação vier a ser requalificada judicialmente.

12. Também merece atenção a limitação agregada ao valor pago nos doze meses anteriores, porque ela é defensável em relações empresariais equilibradas, mas tende a sofrer controle judicial se houver falha essencial de segurança, vazamento de dados ou dolo/culpa grave. Em outras palavras, a cláusula é útil como regra geral, mas deve considerar hipóteses de contestações judiciais.

13. Há ainda um ponto de técnica contratual importante: o documento protege o Provedor contra uso indevido do diagnóstico, mas não detalha suficientemente as hipóteses de responsabilidade por erro de

processamento ou por inconsistência técnica do score. Recomenda-se explicitar que o diagnóstico é dependente das informações declaradas e que eventual distorção decorrente de dado incorreto ou incompleto não gera responsabilização do Provedor, sem prejuízo da prova do contrário em caso de falha interna comprovada.

d. Segurança, imutabilidade, retenção e incidentes

14. A redação sobre WORM, hash SHA-256, logs com trace_id, RLS em PostgreSQL e isolamento lógico é um dos melhores pontos da minuta. Do ponto de vista jurídico-probatório, isso fortalece integridade, rastreabilidade e defesa em eventual litígio, além de dialogar com a exigência da LGPD de adoção de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados.

15. Também está correta a previsão de retenção de logs por seis meses, em aderência ao art. 15 do Marco Civil da Internet, que trata da guarda de registros de acesso a aplicações. A retenção do diagnóstico por 24 meses, contudo, merece reavaliação à luz de eventuais necessidades de defesa fiscal, contratual e regulatória, porque o prazo técnico interno pode ser insuficiente se o material for usado como subsídio de decisões com repercussão tributária posterior.

16. Em caso de incidente de segurança, a previsão de comunicação à ANPD e aos titulares está alinhada à lógica da LGPD e ao regulamento específico da ANPD sobre o tema. É recomendável, porém, detalhar internamente o fluxo de notificação, a cadeia de responsabilidade entre controlador e eventuais operadores e os prazos operacionais de resposta, porque a autoridade já dispõe de canal e procedimento próprios para o recebimento dessas comunicações.

e. Aceite Eletrônico, Validade da Prova e Foro de Eleição

 82 996209261

 prfirmadeadv@gmail.com

 @pereiraerodrigues

 www.pereiraerodrigues.com.br

 Av. Fernandes Lima, Farol,
Empresarial Centenário Office, Sala
421, Maceió-AL.

 Rua Maria José Gama, S/N, Cavaco
Arapiraca – AL – 57306000.

17. A cláusula de aceite eletrônico com timestamp UTC e hash SHA-256 é juridicamente útil como meio de prova, mas não deve ser vendida como equivalente automático à assinatura qualificada. A MP 2.200-2/2001 confere presunção mais forte aos documentos assinados via ICP-Brasil, mas também admite outros meios de comprovação da autoria e integridade, inclusive certificados não ICP, desde que aceitos pelas partes. Portanto, o desenho do draft é defensável como mecanismo probatório, desde que não se afirme, de forma absoluta, uma equivalência que a lei não estabelece em termos gerais.

18. O foro de eleição em Maceió/AL é formalmente possível pelo CPC, que admite modificação da competência territorial por instrumento escrito e referência expressa ao negócio jurídico. Contudo, a cláusula deve permanecer em destaque visual e ser acompanhada de adesão eletrônica inequívoca, porque a validade dessa opção depende do modo de contratação e da ausência de abuso concreto.

f. Pontos de Atenção Específicos da Minuta

19. A minuta ainda contém campos pendentes relevantes, como nome do DPO, datacenter/colocation, provedor de e-mail transacional, versão final e data de vigência. Esses elementos não são meramente formais: eles integram a transparência mínima esperada de uma política de privacidade robusta e precisam ser preenchidos antes da publicação. A própria ANPD, em seu regulamento do encarregado, reforça a necessidade de definição clara desse canal de contato.

20. Por fim, a referência à Reforma do Consumo está atualizada em termos de contexto normativo, pois a EC 132/2023 alterou o sistema tributário nacional e a LC 214/2025 instituiu IBS, CBS e IS. Isso justifica a natureza

do produto e a relevância do diagnóstico tributário automatizado, mas reforça, ao mesmo tempo, a necessidade de o relatório conter linguagem prudente, sem promessa de conformidade absoluta ou blindagem fiscal.

II. DA CONCLUSÃO

21. Em linhas gerais, a minuta é tecnicamente sólida e bem estruturada. Há boa preocupação com governança de dados, minimização, segurança, rastreabilidade, transparência e prova eletrônica, com coerência entre a narrativa jurídica e o desenho técnico descrito no próprio documento.

22. Não obstante, há que se destacar a necessidade de atenção aos seguintes blocos: tentativa de afastamento do CDC; modulação da limitação de responsabilidade; reavaliação da política de retenção; e detalhamento do regime de decisões automatizadas, revisão humana e governança de incidentes.

23. Assim, o parecer é no sentido de que a minuta pode ser aprovada, desde que sejam considerados os ajustes apontados neste parecer e que o texto final permaneça estritamente compatível com a realidade operacional do produto, em especial quanto à arquitetura auto-hospedada, aos operadores efetivamente contratados e ao fluxo real de coleta, armazenamento, entrega e descarte de dados.

24. É o parecer.

Maceió/AL, 5 de maio de 2026.



**RODRIGUES, PEREIRA,
ALVES & SAMPAIO**
ADVOGADOS

Adailton Rodrigues dos Santos Júnior

OAB/AL n.º 16. 809

José Noberto de Castello Branco Filho

OAB/AL n.º 20.145



82 996209261



@pereiraerodrigues



prfirmadeadv@gmail.com



www.pereiraerodrigues.com.br



Av. Fernandes Lima, Farol,
Empresarial Centenário Office, Sala
421, Maceió-AL.



Rua Maria José Gama, S/N, Cavaco
Arapiraca – AL – 57306000.

ARAPIRACA-AL | MACEIÓ-AL | FEIRA DE SANTANA-BA | CARUARU-PE | N.Sª. DO SOCORRO-SE | ARACAJÚ-SE